

제11장
장기요양기관



장기요양기관

01 장기요양기관의 지정은 어떻게 하나요?

- 아래 1, 2의 시설로서 보건복지부령으로 정하는 장기요양에 필요한 시설 및 인력을 갖추어 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 지정신청서 등을 제출하여 지정을 받은 경우 장기요양기관을 운영할 수 있습니다.

1. 시설급여를 제공하는 장기요양기관을 운영하려고 하는 경우, 「노인복지법」에 따른 노인의료복지시설(노인요양시설 및 노인요양공동생활가정)
2. 재가급여를 제공하는 장기요양기관을 운영하려고 하는 경우, 「노인복지법」에 따른 재가노인복지시설

※ '19.12.11. 이전 설치·신고된 재가장기요양기관 : 종전의 「노인장기요양보험법」 제32조에 따라 설치·신고된 재가장기요양기관은 제31조의 개정규정에 따라 지정된 장기요양기관으로 봄

02 장기요양기관 지정 시 요양보호사는 몇 명을 배치하나요? 변경

급여 종류			요양보호사 배치기준
시설 급여	노인요양시설		입소자 2.1명당 1명 (치매전담실은 2명당 1명)
	노인요양공동생활가정		입소자 3명당 1명 (치매전담형은 2.5명당 1명)
재가 급여	방문요양		15명 이상 (농어촌지역 5명 이상)
	방문목욕		2명 이상
	주·야간 보호	10인 이상	이용자 7명당 1명 이상 (치매전담실은 4명당 1명 이상)
		10인 미만	
	단기보호	10인 이상	이용자 4명당 1명 이상
		10인 미만	

※ 노인복지법 시행규칙 별표4, 별표9 참조

03

장기요양기관의 지정 및 설치 시 제출해야 할 구비서류는 무엇이 있나요? 변경

○ 장기요양기관 지정 시 제출해야 할 구비서류는 아래와 같습니다.

구분	근거	시설급여	재가급여
설치 신고	노인복지법 시행규칙 (제20조/ 제28조)	1. 노인의료복지시설 설치신고서(별지 제16호서식) 2. 법인인 경우 - 정관 1부 3. 위치도, 평면도, 설비구조내역서 각 1부 4. 입소보증금·이용료 기타 입소자의 비용부담 관계서류 1부 5. 사업계획서 1부 6. 시설을 설치할 토지 및 건물의 소유권을 증명할 수 있는 서류 각 1부	1. 재가노인복지시설 설치신고서(별지 제20호서식) 2. 법인인 경우 - 정관 1부 3. 위치도, 평면도, 설비구조내역서 각 1부(주야간 보호 또는 단기보호 서비스를 제공하려는 경우에만 제출) 4. 이용료 기타 이용자의 비용부담 관계서류 1부 5. 사업계획서 1부 6. 시설을 설치할 토지 및 건물의 소유권을 증명할 수 있는 서류 각 1부 7. 전기안전점검확인서(방문요양, 방문목욕, 방문간호, 복지용구를 제공하려는 경우에는 제외) 8. 의료기기 판매(임대)업 신고증 사본 1부(복지용구를 제공하는 경우)
지정 신청	노인장기 요양보험법 시행규칙 제23조	1. 장기요양기관 지정신청서(별지 제19호서식) 1부 1-1. 일반현황 1부 1-2. 인력현황 각1부(서비스 유형별 1부) 1-3. 시설현황 각1부(서비스 유형별 1부) 2. 사업자등록증 또는 고유번호증 사본 1부 3. 사업계획서 및 운영규정 각 1부	
	2024년 노인보건 복지 사업안내(Ⅱ)	1. 면허 또는 자격증 사본 • 사회복지사, 간호(조무)사, 물리(작업)치료사, (계약)의사, 요양보호사, 영양사 2. 법인의 경우 - 법인 대표자가 아닌 대리인 신청 시 위임장 3. 대표자와 종사자간의 직접 근로계약을 증빙할 수 있는 근로계약서 사본 또는 건강보험 사업장가입자명부 4. 신청인(대표자)의 의사진단서(장기요양기관 대표자 결격사유 참조)	

04

장기요양기관으로 지정받지 않으면 어떻게 되나요?

○ 장기요양기관으로 지정받지 않으면 「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양급여를 제공할 수 없습니다. 「노인복지법」 상 노인의료복지시설, 재가노인복지시설로 ‘설치 신고확인증’을 발급 받은 시설이 장기요양기관으로 지정을 받지 않은 경우에는 「노인복지법」에 의한 사업 운영만 가능합니다.

05

'19.12.12. 시행되는 「노인장기요양보험법」 제31조에 따라 장기요양기관 지정 시 변화가 있나요?

- '19.12.11.이전 「노인장기요양보험법」에 의거하여 설치신고한 재가장기요양기관 (기관코드 3)은 별도의 지정절차가 필요하지 않았습니다.
- '19.12.12.부터는 「노인복지법」에 따라 설치된 노인의료복지시설(노인요양시설, 노인요양공동생활가정) 또는 재가노인복지시설로서 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양기관으로 지정한 경우에만 장기요양 급여를 제공할 수 있습니다.
- '19.12.11. 이전 「노인장기요양보험법」에 의해 지정 받거나 설치신고한 장기요양기관은 '19.12.12.부터 6년, '19.12.12. 이후 지정 받은 장기요양기관은 지정된 날부터 6년 동안 지정이 유효하며 지정 유효기간 끝나기 90일 전까지 지정 갱신을 신청하고 재지정을 받아야만 장기요양기관을 계속 운영할 수 있습니다.

06

장기요양요원은 누구인가요?

- 급여종류별 장기요양요원의 범위

급여종류		장기요양요원의 범위
재가 급여	방문요양	- 요양보호사, 사회복지사
	방문목욕	- 요양보호사
	방문간호	- 간호사 : 2년 이상 간호업무 경력자 - 간호조무사 3년 이상 간호보조 업무경력과 방문간호 간호조무사 교육(700시간) 이수자 - 치과위생사
시설 급여	주·야간보호 단기보호 시설급여	- 요양보호사, 사회복지사, 간호사, 간호조무사, 물리치료사, 작업치료사

07

장기요양기관에서 요양요원들의 업무분장은 어떻게 해야 하나요?

- 장기요양기관의 요양요원은 「노인복지법 시행규칙」 별표4, 별표9에 따라 업무를 수행하되 세부적인 업무의 내용은 각 직종이 적용받는 법에 위배되지 않는 범위 내에서 기관의 운영기준에 따라 판단하시기 바랍니다.

법	직종
「사회복지사업법」	사회복지사
「의료법」	의료인
「의료기사 등에 관한 법률」	물리치료사, 작업치료사
「노인복지법」	요양보호사

08

**중국교포로 한국남성과 결혼을 하였으나 아직 국적을 취득하지 않은 경우
요양보호사 자격취득이 가능한가요? 아울러 외국인 근로자가 요양보호사
자격을 취득할 수 있나요? 변경**

- 아래의 비자 소지자는 한국어능력시험에서 일정 점수 이상을 취득하는 등 최소한의 요건을 갖추면 요양보호사 교육기관에서 교육을 받고 자격을 취득할 수 있습니다. 다만 체류조건, 체류기한 등이 ‘출입국관리법령’에 위반되지 않아야 합니다.

- F-2 : 거주 비자(출입국관리법 시행령 제23조 제2항 1,2호에 한함)
- F-4 : 재외동포 비자
- F-5 : 영주 비자
- F-6 : 결혼이민 비자
- H-2 : 방문취업 비자
- D-2 : 유학 비자
- D-10 : 구직 비자

09

장기요양기관의 시설 및 인력이 변경되었는데 국민건강보험공단에 신고해야 하나요?

- 장기요양기관의 장은 시설 및 인력 등 보건복지부령으로 정하는 중요한 사항을 변경 하려는 경우 시·군·구에 변경지정 신청을 하여 변경지정을 받아야 합니다.
- 그 외의 사항을 변경하려는 경우에는 시·군·구에 변경신고를 해야 하며, 이 경우 변경 사항이 발생한 날부터 14일 이내 변경신고를 하여야 합니다.

구분	변경지정	변경신고
변경 사항	시설현황, 인력현황, 장기요양급여의 종류, 장기요양급여의 형태 ※ 인력현황의 변경지정신청을 하려는 자는 법 제59조제2항에 따라 「사회복지사업법」 제6조의2에 따른 정보시스템을 이용 하여 신청	장기요양기관의 명칭·소재지, 법인대표자, 입소(이용)정원

제출 서류	장기요양기관 변경지정신청서(시행규칙 별지 제19호의2서식)	장기요양기관 변경신고서 (시행규칙 별지 제23호서식)
	- 변경사항을 증명할 수 있는 서류(다만, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 정보의 공동이용을 통하여 첨부 서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있음) - 장기요양기관 지정서	

- 장기요양변경지정 신청서 또는 변경신고서를 받은 지자체의 장은 그 내용을 확인하고 변경된 내용을 기재한 장기요양기관 지정서를 신고인에게 다시 발급하여야 합니다.

10

장기요양기관 입소시설입니다. 입소한 요양보호사 인력변경 내용을 사회복지 시설정보시스템을 이용하여 신고하였고 시·군·구에서 승인이 완료되었습니다. 노인장기요양보험 포털에서 청구를 하려고 하는데 해당 요양보호사가 보이지 않는데 전산에러인가요?

- 희망e음을 통하여 인력변경신고 및 문서생성, 인력신고 자료를 첨부하여 전송하였는지 확인하시고, 해당 지자체(행복e음)에서 승인 여부도 재확인해주시기 바랍니다. 지자체 승인 후 공단 노인장기요양보험 포털에 연계까지는 평균 2~3시간 정도 소요 됩니다. 이후에도 조회되지 않을 경우, 공단으로 문의하시기 바랍니다.

11

장기요양기관의 폐업 또는 휴업 신고 절차는 어떻게 되나요? 변경

- 장기요양기관이 폐업 또는 휴업을 하려는 경우에는 폐업 또는 휴업 예정일 30일 전까지 ‘장기요양기관 폐업·휴업 신고서’와 다음의 서류를 첨부하여 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 합니다.

- 폐업 또는 휴업 의결서(법인만 제출)
- 수급자에 대한 조치 계획서
- 장기요양기관 지정서(휴업의 경우는 제외) 또는 재가장기요양기관 설치신고증명서(폐업의 경우에만 제출)
※ '19.12.12. 이전에 지정받은 재가장기요양기관은 재가장기요양기관 설치신고증명서 제출
- 장기요양급여 제공자료 이관계획서(또는 접수증)
- 장기요양기관 재무회계에 관한 서류 중 결산보고서

- 장기요양기관 폐업 또는 휴업 신고를 접수한 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 인근 지역에 대체 장기요양기관이 없는 경우 등 장기요양급여에 중대한 차질이 예상되는 경우 장기요양기관의 폐업 또는 휴업 철회를 권고할 수 있습니다.

12 장기요양기관이 지정취소나 업무정지 처분을 받을 수 있나요?

- 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 장기요양기관이 다음 어느 하나에 해당하는 경우 장기요양기관 지정을 취소하거나 6개월의 범위에서 업무정지를 명할 수 있습니다.

※ 관련 : 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제29조 [별표2]

위반행위	해당조항
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제37조 제1항 제1호
1의 2. 법 제28조의 2를 위반하여 급여의 행위를 제공한 경우	법 제37조 제1항 제1의2호
2. 법 제31조 제2항에 따른 지정기준에 적합하지 아니한 경우	법 제37조 제1항 제2호
2의 2. 법 제32조의2 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우	법 제37조 제1항 제2의2호
3. 법 제35조 제1항을 위반하여 장기요양급여를 거부한 경우	법 제37조 제1항 제3호
3의2. 법 제35조 제5항을 위반하여 본인부담금을 면제 하거나 감경하는 행위를 한 경우	법 제37조 제1항 제3의2호
3의3. 법 제35조 제6항을 위반하여 수급자를 소개, 알선 또는 유인하는 행위 및 이를 조장하는 행위를 한 경우	법 제37조 제1항 제3의3호
3의4. 법 제35조의4제2항 각 호의 어느 하나를 위반한 경우	법 제37조 제1항 제3의4호
3의5. 법 제36조제1항에 따른 폐업 또는 휴업신고를 하지 아니하고 1년 이상 장기요양급여를 제공하지 아니한 경우	법 제37조 제1항 제3의5호
3의6. 법 제36조의2에 따른 시정명령을 이행하지 아니하거나 회계부정 행위가 있는 경우	법 제37조 제1항 제3의6호
3의7. 정당한 사유 없이 제54조에 따른 평가를 거부·방해 또는 기피하는 경우	법 제37조 제1항 제3의7호
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가 및 시설 급여비용을 청구한 경우	법 제37조 제1항 제4호
5. 법 제61조 제2항에 따른 자료제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 자료제출을 한 경우나 질문 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 답변한 경우	법 제37조 제1항 제5호
6. 장기요양기관의 종사자 등이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 가. 수급자의 신체에 폭행을 가하거나 상해를 입히는 행위 나. 수급자에게 성적 수치심을 주는 성폭행, 성희롱 등의 행위 다. 자신의 보호·감독을 받는 수급자를 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호 및 치료를 소홀히 하는 방임행위 라. 수급자를 위하여 증여 또는 급여된 금품을 그 목적 외의 용도에 사용하는 행위 마. 폭언, 협박, 위협 등으로 수급자의 정신건강에 해를 끼치는 정서적 학대 행위	법 제37조 제1항 제6호
7. 업무정지기간 중에 장기요양급여를 제공한 경우	법 제37조 제1항 제7호
8. 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록 또는 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록이나 고유번호가 말소된 경우	법 제37조 제1항 제8호

13 의료법인인 경우 단기보호, 방문간호 등 재가사업을 운영할 수 없나요?

- 의료법인은 「의료법」 제49조(부대사업)에서 노인의료복지시설만 운영할 수 있음을 명시하고 있어 재가사업을 운영할 수 없습니다.

14 사회복지법인이 아닌 개인도 노인요양시설을 설치하여 지정받을 수 있나요?

- 개인도 「노인복지법」에 따른 노인의료복지시설 또는 재가노인복지시설의 ‘설치신고 확인증’을 받고 보건복지부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖추어 소재지 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양기관의 지정을 신청하여 지정을 받을 수 있습니다.

15 주·야간보호 또는 단기보호서비스만 제공하는 기관을 운영하고자 하는데 반드시 소유권을 가지고 있어야 하나요? 변경

- 재가노인복지시설 중에서 주·야간보호 또는 단기보호서비스만을 제공하려는 경우, 시설을 설치할 토지 또는 건물의 ‘소유권 또는 사용권’이 있다면 운영이 가능합니다.

16 방문목욕사업을 하려 하는데 방문목욕차량이 본인명의로 되어 있어야 하나요?

- 본인명의 또는 타인의 차량을 유무상 사용계약(임대계약)을 체결하여 사용권이 본인에게 있을 경우도 가능합니다.

17 노인요양공동생활가정을 운영하려고 하는데, 임대는 안 되나요?

- 노인요양공동생활가정은 아래 1~3의 요건을 모두 갖춘 경우에만 타인의 소유의 토지 및 건물을 사용하여 설치·운영할 수 있습니다.
 1. 사용하려는 토지 및 건물에 전순위 권리자 및 그 밖에 시설로서의 이용을 제한할 우려가 있는 권리가 설정되어 있지 않을 것
 2. 토지 또는 건물에 대한 등기 등 법적 대항요건을 갖출 것
 3. 사용계약서에 다음의 내용이 포함되어 있을 것

- 가. 토지 또는 건물의 사용목적이 시설의 설치·운영을 위한 것이라는 취지의 내용
 나. 계약기간의 연장을 위한 자동갱신조항
 다. 무단 양도(매매·증여 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 일체의 행위를 포함한다) 및 전대의 금지조항
 라. 장기간에 걸친 임차료 등의 인상방법(무상으로 사용하는 경우는 제외한다)
 마. 토지 또는 건물에 대한 사용권자의 우선 취득권에 관한 내용
- ※ 관련법령 : 「노인복지법 시행규칙」 [별표4] 2. 시설 설치에 관한 특례 참고

18

9층 건물에서 요양병원을 운영하고 있습니다. 3개 층 정도를 노인요양 시설로 전환하려 준비 중인데 병원장이 노인요양시설의 장을 겸임할 수 있나요? 또한 식사하는 공간이 분리되어 있다면 조리실은 공동사용이 가능한가요?

- 병원장(의료인인 경우로 한정)이 노인요양시설의 장을 겸임할 수 있으며, 물리(작업)치료실, 조리실 및 세탁장 또는 세탁물건조장은 공동 사용이 가능합니다. 다만 물리(작업)치료실이 시설의 침실과 다른 층에 있을 경우에는 입소자의 이동이 가능하도록 경사로 또는 엘리베이터를 설치하여야 합니다.

19

10명 미만의 주간보호기관과 방문요양사업을 병행하고자 하는데 최소 인원 구성은 어떻게 되나요?

- 주·야간보호기관은 시설장 1명, 간호(조무)사 또는 물리(작업)치료사 1명 이상, 요양보호사는 수급자 7명당 1명 이상(치매전담실은 4명당 1명 이상), 조리원 1명이 필요하고, 방문요양기관은 시설장 1명, 사회복지사 1명(수급자 15명 이상), 요양보호사는 공동으로 활용할 수 있으므로 최소 10명 이상(농어촌은 5명 이상)으로 운영이 가능합니다.

20

정원 10인 미만의 주·야간보호기관을 정원 10인 이상으로 변경 시 추가로 배치해야 하는 인력은 무엇인가요?

- 정원 10인 미만의 주·야간보호기관을 10인 이상으로 변경 시 인력은 사회복지사 1명 이상, 사무원 1명(이용자 25명 이상인 경우로 한정), 보조원(운전자) 1명을 추가로 채용하여야 합니다.
- ※ 요양보호사는 입소자가 없더라도 기본 1명 배치하며, 입소자가 7명을 넘어서는 경우 “입소자÷ 7인당 배치 기준” 한 값을 반올림하여 배치(치매전담실의 경우 4명당 1명 이상 배치)
- ※ 보조원은 월 기준 근무시간의 100분의 50 이상인 경우 1명으로 산정

21

입원실을 이용하여 주·야간보호기관으로 사용할 수 있나요? 또한 입원실을 설치하지 않고 간단한 휴식과 수면을 취할 수 있는 시설만으로도 주·야간보호기관을 지정받을 수 있나요?

- 주·야간보호기관을 설치할 수 있는 건축물의 용도는 노유자시설, 단독주택 또는 공동주택이어야 합니다. 따라서 병원시설을 이용하여 주·야간시설을 운영하려면 건축물의 용도를 달리하여 구분 운영하여야 합니다. 이 경우 동일한 층에 같이 운영할 수는 없으며, 의료기관과 주·야간보호기관의 층을 달리하여야 합니다.
- 또한, 주·야간보호기관은 「노인장기요양보험법 시행규칙」 별표9에서 규정하고 있는 시설(생활실, 사무실/의료/간호사실, 프로그램실/물리(작업)치료실, 식당/조리실, 화장실, 세면장/목욕실, 세탁장/건조장)의 설치기준을 충족하여야 합니다.

22

개인병원을 운영하고 있는데 방문간호 사업을 병설하고자 한다면 어떻게 해야 하나요?

- 개인이 운영하는 의료기관은 방문간호를 병설하여 운영할 수 있습니다. 의료기관에서 방문간호를 병설하여 운영할 때 시설장은 의료기관의 의사, 한의사, 치과의사 중 상근하는 자로 하고, 해당 의료기관의 간호사, 간호조무사 또는 치과위생사 중에서 방문간호를 제공할 수 있는 자격기준을 갖춘 자가 방문간호 겸직 가능합니다.

23

의료기관에서 방문간호를 병설하려 합니다. 이때 건축물 용도도 변경해야 하나요?

- 건축물 용도를 변경할 필요가 없습니다. 의료기관에서 방문간호를 병설하는 경우 해당 의료기관의 사무실을 공용할 수 있으며 이 경우 건축물의 용도는 별도로 심사할 필요가 없습니다.
- 이와 유사한 경우로서 의료기관의 일부 층을 노인요양시설로 전환하는 경우에도 공용하는 조리실, 물리치료실 등은 해당 건축물의 용도를 변경할 필요가 없습니다. 다만, 노인요양시설 전용 층은 노인요양시설의 건축물 용도에 맞게 변경해야 합니다.
 - － 예를 들어, 1~7층으로 된 의료기관이 있는데, 4~7층을 노인요양시설로 전환하고, 3층에 있는 물리치료실을 의료기관과 공동으로 사용하는 경우, 4~7층은 노인요양시설 전용 시설이므로 노유자시설로 건축물용도를 변경하여야 하고, 3층의 물리치료실은 공동시설이므로 원래 의료기관의 건축물 용도로 그대로 사용하셔도 무방합니다.

24 장기요양기관에서 인력 겸직이 가능한 범위는 어디까지인가요?

○ 겸직규정

병설 유형	공동 사용
의료기관(법인이 설립한 의료기관 제외/보건소, 보건의료원, 보건진료소 포함)과 방문간호의 병설운영	당해 의료기관의 간호사, 간호조무사 또는 치과위생사 중 에서 방문간호를 제공할 수 있는 자격기준을 갖춘 자가 방문간호 겸직가능
재가급여사업을 사회복지시설에 병설운영	시설장 겸직가능(방문간호 포함 시 관리책임자는 간호사여야 함)
재가급여사업의 관리책임자가 어느 하나 이상의 재가급여를 동시에 관리하는 경우	시설장 겸직가능(방문간호 포함 시 관리책임자는 간호사여야 함)
요양시설에서 방문요양사업을 병설하는 경우	당해 요양시설에 배치된 요양보호사의 수가 최근 3개월동안 법정 배치기준을 초과하는 경우 그 평균초과인력이 방문요양의 요양보호사 겸직 가능
사회복지시설에 주야간보호시설 또는 단기보호시설을 병설하는 경우	- 당해 시설의 간호(조무)사 또는 물리(작업)치료사가 주·야간 시설의 해당 업무 겸직 가능 - 조리원을 인력기준에 맞춰 각각 두되 상호간에 공동으로 활용 가능(단, 각 서비스 이용자 수의 합이 25명 미만이면 조리원을 1명만 배치하고 겸직 가능)
단독주택, 공동주택에 10인 미만의 주·야간보호 시설을 설치하는 경우	시설장이 요양보호사 자격보유자이면 요양보호사 겸직가능, 간호(조무)사 또는 물리(작업)치료사 자격보유자이면 간호(조무)사 또는 물리(작업)치료사 겸직가능 → 상시 2인으로 운영 가능
하나의 재가노인복지시설에서 방문요양과 방문 목욕을 함께 제공하는 경우	요양보호사 1급 상호 겸직 가능
하나의 재가노인복지시설에서 주야간보호와 단기 보호를 함께 제공하는 경우	- 사회복지사, 간호(조무)사, 물리(작업)치료사 상호 겸직 가능 (주야간보호와 단기보호 이용자를 합쳐 사회복지사는 이용자 50명당 1명, 간호(조무)사는 이용자 30명당 1명, 물리(작업) 치료사는 이용자 30명 이상일 경우 1명 배치) - 요양보호사와 조리원을 인력기준에 맞춰 각각 두되 상호간에 공동으로 활용 가능(단, 각 서비스 이용자 수의 합이 25명 미만이면 조리원을 1명만 배치하고 겸직 가능)

25 장기요양기관의 병용 규정이 어떻게 되나요?

- ‘병용’이란 병설 유형에 따라 기관에서 공동으로 사용할 수 있는 시설 및 설비 기준 등을 의미하며, 규정은 아래와 같습니다.
- 병용규정

병설 유형	공동 사용
• 의료기관(보건소, 보건의료원, 보건진료소 포함)과 방문간호의 병설운영	• 중복되는 시설·설비·비품 공용 가능
• 방문요양, 방문목욕 또는 방문간호사업을 사회복지시설과 병설운영	• 중복되는 시설·설비 공용가능
• 재가급여를 제공하는 기관이 어느 하나이상의 재가급여를 동시에 제공하는 경우	• 중복되는 시설·설비 공용가능 (생활실, 침실 제외)
• 사회복지시설에서 주·야간보호 또는 단기보호사업을 병설운영 하는 경우	• 중복되는 시설·설비 공용가능 (생활실, 침실 제외)

26 방문요양, 방문목욕, 방문간호 사업을 할 때 요양보호사나 간호(조무)사는 상근하여야 하나요?

- 방문요양과 방문목욕, 방문간호 사업의 경우 시설장은 상근(1일 8시간 근무, 월 20일 이상 근무)하여야 하지만 시설장이 아닌 자는 상근하지 않아도 상관없습니다.

27 장기요양기관 지정 시 어떤 소방시설을 비치 또는 설치해야 하나요?

- 장기요양기관지정 시 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 15조(별표5)에 따라 간이스프링클러, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비 등의 소방시설을 비치 또는 설치해야 합니다.

28 개인이 운영하는 장기요양기관의 대표자가 변경될 경우 어떻게 해야 하나요?

- 개인이 운영하는 장기요양기관의 경우 대표자 변경 시 기존 장기요양기관 폐업신고 후 신규 설치해야합니다. (공동명의로 변경하는 경우 포함) 다만, 2인 이상의 공동 명의로 설치신고를 한 장기요양기관의 공동 대표자 일부가 제외될 경우에는 신규로 설치 신고한 당시의 대표자 중 일부가 연속적으로 운영하고 있으므로 장기요양기관의 연속성을 인정하여 장기요양기관 변경신고로 처리 가능합니다.

29

**장기요양 5등급 수급자가 이용할 수 있는 인지활동형 프로그램을 제공하는
장기요양기관은 어디서 확인하나요?** 변경

- 5등급 수급자에게 인지활동형 프로그램을 제공하는 장기요양기관은 노인장기요양
보험 홈페이지 / 민원상담실 / 검색서비스 / 장기요양기관 찾기 / 인지활동형 프로그램
제공기관에서 확인하시거나 관할소재지의 공단 노인장기요양보험 운영센터를 통하여
확인하실 수 있습니다.



치매전담형 장기요양기관

01

치매전담실 내 공동거실에 있어야 할 ‘화장실’과 ‘세면 및 간이욕실’이 공동거실에는 없고 침실에만 있는 경우 시설기준을 충족하나요?

- 공동거실에 없더라도 치매전담실 내 모든 침실에 ‘화장실’과 ‘세면 및 간이욕실’을 각각 갖추고 있다면 시설기준을 충족한 것으로 인정합니다. 이와 같은 경우 ‘화장실’과 ‘세면 및 간이욕실’은 침실 면적에 포함되며, 공동거실 면적에는 포함되지 않습니다.

02

당초에는 치매전담형 장기요양기관 이용 대상자가 아니었으나, 이후 ‘치매’ 진단을 받은 경우 치매전담형 장기요양기관 이용방법이 궁금합니다.

- 등급판정 이후 치매진단을 받은 수급자가 치매전담형 기관을 이용하고자 하는 경우, 30일 이내 발급된 장기요양 의사소견서를 가까운 지사(운영센터)에 제출하시면 됩니다.

03

일반실 수급자가 치매전담실로 이동시 계약서를 재작성하나요?

- 본인부담금이 변동되므로 계약서를 재작성해야 하며, 계약사항은 장기요양포털에 등록합니다.(급여계약 ⇒ 급여계약등록)
- 수급자 입퇴소내역이 변경되므로 변경 내용을 다시 등록합니다.(입퇴소내용신고 ⇒ 입퇴소내용관리)

04

치매 진료내역이 있어 치매전담형 장기요양기관을 이용하고 있었으나 갱신 신청으로 인정유효기간이 갱신되었습니다. 하지만 최근 2년간은 치매 관련 병원 진료 내역이 없는데, 치매전담형 장기요양기관을 계속 이용할 수 있나요?

- 최근 2년간 치매관련 병원 진료내역이 없더라도, 의사소견서에 치매상병이 기재되어 있으면, 치매전담형 장기요양기관을 계속 이용할 수 있습니다.

05

치매전담형 장기요양기관으로 변경한 경우 이용 중인 의료 급여수급권자가 치매전담형 서비스를 받고자하면 입소이용 의뢰서를 재승인 받아야 하나요?

- 시설 이용자는 기존 입소이용의뢰서로 이용이 가능하기 때문에 재승인 받지 않습니다. 다만, 주야간보호의 경우에만 입소이용의뢰서를 재승인 받아야 합니다.

06

시·군·구 및 장기요양기관에서는 치매전담형 장기요양기관 이용 대상자를 어떻게 확인할 수 있나요?

- 치매전담형 장기요양기관 이용 가능 대상여부를 확인하려면, 수급자가 제시한 개인별장기요양이용계획서 뒷면 “이용가능한 급여 종류 안내” 란을 확인해보시면 됩니다. “치매전담형 장기요양기관(주야간보호)”와 “치매전담형 장기요양기관(시설)” 항목 앞쪽에 체크표시가 되어 있는 수급자라면 해당 급여를 이용가능한 대상입니다.

07

치매전담형 장기요양기관 이용자는 복지용구 배회감지기를 이용할 수 있나요?

- 주·야간보호 내 치매전담실을 이용하는 경우 배회감지기를 이용할 수 있습니다.(시설 입소자 제외)

08

치매전담실 운영으로 정원이 변경되는 경우 변경신고를 어떻게 해야 하나요?

- 정원 변경 신고는 노인요양시설(일반실)과 치매전담실을 구분하여 각각 신고하여야 합니다.

09

치매전담실 2개를 운영하는 경우 ‘인력(변경)현황’ 서식을 어떻게 작성해야 하나요?

- 노인요양시설 또는 주야간보호에서 일반실과 치매전담실 2개를 운영할 경우, 실별로 각각 ‘인력(변경)현황’을 작성하여야 하므로 총 3부를 작성합니다.
- 치매전담실에는 해당 실에 배치된 요양보호사만 인력 신고가 가능하며 일반실에 근무하던 요양보호사가 치매전담실로 이동하여 근무하는 경우, 일반실의 ‘인력(변경)현황’에는 근무종료일을, 해당 치매전담실 ‘인력(변경)현황’에는 근무시작일을 작성합니다.

- 일반실에는 공동인력과 일반실에 배치된 요양보호사를 신고합니다. 치매전담실 운영을 위해서는 프로그램관리자(사회복지사, 간호(조무)사, 물리(작업)치료사 중 지정) 신고가 되어야 하며, 일반실의 '인력(변경)현황'에 근무시작일을 작성합니다.
- ※ 프로그램관리자 직종(21)으로 신고 필수

① [✓] 노인요양시설

인력(변경) 현황										
급여 종류 및 기관 유형	노인요양시설		[✓]노인요양시설 []노인요양시설 내 치매전담실 가형() []노인요양시설 내 치매전담실 나형()							
	노인요양공동생활시설		[]노인요양공동생활가정 []치매전담형 노인요양공동생활가정							
	재가노인복지시설		[]방문요양 []방문목욕 []방문간호 []단기보호 []주·야간보호 []주·야간보호내 치매전담실							
연번	① 직종	② 이름	③ 주민등록 번호	④ 자격종류 (면허종류)	⑤ 자격번호 (면허번호)	⑥ 자격증 취득일	⑦ 근무 형태	⑧ 입사/퇴사/ 휴직/복직일	⑨ √ 근무시작일/ √ 근무종료일	⑩ 치매전문교육 이수여부
1	21	김갑돌	*****-	사회복지사	*****	****. **	전임		(근무시작) 2016.7. 1	○
2	11	이여름	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무종료) 2016.6.30	○
3	11	김가을	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무종료) 2016.6.30	○
4	11	김나라	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무종료) 2016.6.30	○
5	11	김행복	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무종료) 2016.6.30	○

② [✓] 치매전담실 가형①

인력(변경) 현황										
급여 종류 및 기관 유형	노인요양시설		[]노인요양시설 [✓]노인요양시설 내 치매전담실 가형① [] 노인요양시설 내 치매전담실 나형()							
	노인요양공동생활시설		[]노인요양공동생활가정 []치매전담형 노인요양공동생활가정							
	재가노인복지시설		[]방문요양 []방문목욕 []방문간호 []단기보호 []주·야간보호 []주·야간보호내 치매전담실							
연번	① 직종	② 이름	③ 주민등록 번호	④ 자격종류 (면허종류)	⑤ 자격번호 (면허번호)	⑥ 자격증 취득일	⑦ 근무 형태	⑧ 입사/퇴사/ 휴직/복직일	⑨ √ 근무시작일/ √ 근무종료일	⑩ 치매전문교육 이수여부
1	11	이여름	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무시작) 2016.7.1	○
2	11	김가을	*****-	요양보호사	*****	****. **	전임		(근무시작) 2016.7.1	○

③ [√] 치매전담실 가형②

인력(변경) 현황											
급여 종류 및 기관 유형		노인요양시설	[√]노인요양시설 내 치매전담실 가형(②)								
			[]노인요양시설 내 치매전담실 나형()								
		노인요양공동생활가정	[]치매전담형 노인요양공동생활가정								
		재가노인복지시설	[]방문요양	[]방문목욕	[]방문간호	[]단기보호					
			[]주·야간보호	[]주·야간보호내 치매전담실							
연번	① 직종	② 이름	③ 주민등록 번호	④ 자격종류 (면허종류)	⑤ 자격번호 (면허번호)	⑥ 자격증 취득일	⑦ 근무 형태	⑧ 입사/퇴사/ 휴직/복직일	⑨ √ 근무시작일/ 근무종료일	⑩ 치매전문교육 이수여부	
1	11	김나라	*****-	요양보호사	*****	****.***	전임		(근무시작) 2016.7.1	○	
2	11	김행복	*****-	요양보호사	*****	****.***	전임		(근무시작) 2016.7.1	○	

10

노인요양공동생활가정에서 치매전담형 노인요양공동생활가정으로 변경하는 경우 ‘인력(변경)현황’ 서식은 어떻게 작성해야 하나요?

- 치매전담형 노인요양공동생활가정으로 변경하는 경우 ‘인력(변경)현황’을 기존 노인요양공동생활가정과 치매전담형 노인요양공동생활가정으로 구분하여 2부 작성합니다.
- 기존 노인요양공동생활가정 ‘인력(변경)현황’에는 신고된 인력 전체 근무종료일을, 치매전담형 노인요양공동생활가정 ‘인력(변경)현황’에는 근무시작일을 작성합니다.
※ 프로그램관리자 직종(21) 신고 필수

① [√] 노인요양공동생활가정 ... 근무종료일 기록

인력(변경) 현황											
급여 종류 및 기관 유형		노인요양시설	[]노인요양시설 []노인요양시설 내 치매전담실 가형()①								
			[]노인요양시설 내 치매전담실 나형()								
		노인요양공동생활가정	[√]노인요양공동생활가정 []치매전담형 노인요양공동생활가정								
		재가노인복지시설	[]방문요양	[]방문목욕	[]방문간호	[]단기보호					
			[]주·야간보호	[]주·야간보호내 치매전담실							
연번	① 직종	② 이름	③ 주민등록 번호	④ 자격종류 (면허종류)	⑤ 자격번호 (면허번호)	⑥ 자격증 취득일	⑦ 근무 형태	⑧ 입사/퇴사/ 휴직/복직일	⑨ 근무시작일/ √ 근무종료일	⑩ 치매전문교육 이수여부	
1	3	나한국	*****-*	사회복지사	*****	****.***	전임		(근무종료) 2016.6.30	○	
2	11	이여름	*****-	요양보호사	*****	****.***	전임		(근무종료) 2016.6.30	○	

② [√] 치매전담형 노인요양공동생활가정 ... 근무시작일 기록

인력(변경) 현황										
급여 종류 및 기관 유형	노인요양시설		[] 노인요양시설 [] 노인요양시설 내 치매전담실 가형() [] 노인요양시설 내 치매전담실 나형()							
	노인요양공동생활시설		[] 노인요양공동생활가정 [√] 치매전담형 노인요양공동생활가정							
	재가노인복지시설		[] 방문요양 [] 방문목욕 [] 방문간호 [] 단기 보호 [] 주·야간보호 [] 주·야간보호내 치매전담실							
연번	① 직종	② 이름	③ 주민등록 번호	④ 자격종류 (면허종류)	⑤ 자격번호 (면허번호)	⑥ 자격증 취득일	⑦ 근무 형태	⑧ 입사/퇴사/ 휴직/복직일	⑨ √ 근무시작일/ 근무종료일	⑩ 치매전문교육 이수여부
1	3	나한국	*****-*	사회복지사	*****	****.***	전임		(근무시작) 2016.7.1.	○
2	21	나한국	*****-*	사회복지사	*****	****.***	전임		(근무시작) 2016.7.1.	○
3	11	이여름	*****-	요양보호사	*****	****.***	전임		(근무시작) 2016.7.1.	○

※ 프로그램관리자는 직종(사회복지사, 간호(조무)사, 물리(작업)치료사 중 1인)과 동일인이더라도 구분 작성
(예시) '나한국'이 사회복지사 이면서 프로그램관리자일 경우 직종을 '3번'과 '21번'으로 구분 작성